

1500170-89.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... entregado o aparelho em um ponto de tráfico.

Contudo, posteriormente revelou ao seu advogado a localização exata do aparelho.

Todas essas condutas demonstram que o réu tem a higidez mental preservada.

Inclusive, em juízo, apresentou versão coerente e arguta, tentando ver afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca.

O réu também revelou que fugiu ao ver ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500170-89.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500170-89.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Eduardo Silva Câmara

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

JOSÉ EDUARDO SILVA CÂMARA, qualificado à fl. 15, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 17h00, no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua São Lourenço, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo G7, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente a Vitor Hugo Ferri de Oliveira.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu JOSÉ EDUARDO SILVA CÂMARA, qualificado à fl. 15, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do auto de prisão em

flagrante (fl. 01), termos de depoimentos/declarações (fls. 02, 03 e 04), termo de interrogatório (fl. 05), boletim de ocorrência nº 145/2021 (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fl. 11), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 13), auto de avaliação (fl. 14), foto da faca apreendida (fl. 25), relatório final (fls. 73/74), laudo pericial nº 32.672/2021 - faca (fls. 101/106), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu JOSÉ EDUARDO SILVA CÂMARA, no interrogatório policial, acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024 (27/01/2021 - fl. 05), declarou que: "está morando na rua; que está viciado em 'crack'; que acabou por bobeira pegando o celular de um rapaz, próximo ao rio; que estava com uma faca, mas não iria fazer mal algum ao rapaz; que estava desesperado para fazer uso de 'crack'; que está arrependido; que resolveu dizer ao advogado o local no mato onde tinha jogado o celular, sendo que os policiais foram e localizaram o celular no local no mato, onde indicou. Ao ser solicitado que fornecesse qualquer meio para comunicar familiares de sua prisão, informa que por causa das drogas, está morando na rua já há algum tempo, não tendo telefone de nenhum parente, ou qualquer meio de contato. O advogado, neste ato, disse que tentará contato com familiares pelo endereço fornecido.". Em Juízo confessou a prática delitativa. Toma remédio controlado. No dia ingeriu bebida alcóolica. Estava descendo a calçada. Pediu o celular da vítima. Não estava armado com faca. Não ameaçou a vítima. Estava alterado por conta do uso de medicamento e álcool. Um dia antes tinha usado drogas. Como estava devendo para os traficantes e foi ameaçado, resolvendo praticar o crime. Eles pediram que subtraísse um celular. Sua dívida era de R\$80,00. No mesmo dia se arrependeu. Contou aos policiais o local em que estava o aparelho celular. Correu da polícia por medo, pois sabia que tinha feito coisa errada. Não portava faca. Não foi apreendida faca em seu poder. Toma remédio controlado por conta de esquizofrenia. Passou duas vezes por psiquiatra na prisão, tendo ele dito que sofre de esquizofrenia. Tem 28 anos. É solteiro. Não tem filhos. Desempregado. Havia sido demitido a pouco tempo. Trabalhava como metalúrgico, executando pintura eletroestática. Realizou curso na Microcamp, por oito meses. Conseguiu diploma. Cursou até o terceiro colegial. Tem passagem por furto. Estava prestando serviço comunitário. Havia sido acusado de ter furtado aparelho de ar-condicionado, mas não foi o autor, tendo sido condenado injustamente. Não foi preso. Nada tem contra os policiais e vítima.

A vítima Vitor Hugo Ferri de Oliveira, ouvido na fase inquisitiva (27/01/2021 - fl. 04), declarou que: "trabalha no Supermercado Savegnago e na data de hoje, por volta das 17h:00, estava em seu horário de lanche, na calçada do depósito do supermercado; que pegou o celular para fazer uma ligação para sua mãe; que, inesperadamente, surgiu um indivíduo negro, sem camisa, de bermuda, parecia drogado, encostou e exibiu uma pequena faca e disse que era um assalto e pediu o celular; diante da ameaça, entregou seu celular, marca Motorola G7, e correu para o interior do supermercado, contou ao gerente e ligaram para polícia; que logo chegaram policiais militares e o declarante passou as características do assaltante e disse que ele tomado rumo ao Bairro Alto; que, passados aproximadamente quarenta minutos, foi comunicado pela polícia de que tinham detido um indivíduo, com as mesmas características e com uma faca semelhante à que tinha descrito aos policiais. Compareceu no plantão policial e reconheceu sem sombra de dúvidas José Eduardo Silva Câmara como sendo o indivíduo que lhe assaltou, bem como reconheceu também sem sombra de dúvidas a faca que José Eduardo lhe apontou no momento do assalto. O assaltante disse aos policiais militares que tinha entregue o celular por dívida de drogas; posteriormente, disse que estava arrependido e indicou onde havia escondido o celular, sendo seu celular recuperado e lhe entregue. Que, neste ato, exhibe a caixa de seu celular Motorola G7 Power que comprou há pouco mais de um ano e pagou na época R\$ 1.499,00 reais.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu foi preso quarenta minutos após a subtração. O réu disse aos policiais onde teria escondido o celular, sendo recuperado. Reconheceu o réu como sendo o autor do crime. O réu estava com uma garrafa de cerveja e aparentava estar drogado. O réu o ameaçou falando que o mataria, lhe daria uma facada, bem como mostrou a faca.

A testemunha Adolfo Norbiato Damm, ouvida na fase inquisitiva (27/01/2021 - fl. 02), declarou que: "é sargento da polícia militar e nesta data estava em serviço com o policial Cruzeiro quando foram comunicados de um roubo que tinha acabado de ocorrer defronte ao Supermercado Savegnado e que a vítima seria funcionário do local. Imediatamente foram ao supermercado e, em contato com a vítima Vitor Hugo F. de Oliveira, o mesmo disse que estava em seu horário de lanche na calçada do depósito do supermercado e estava fazendo uma ligação, quando inesperadamente um indivíduo negro, sem camisa e de bermuda, com uma faca e sob ameaça roubou-lhe o celular marca Motorola; que referido assaltante teria tomado sentido ao Bairro Alto. No mesmo instante, foram diligenciar. Que ao passarem próximo à linha férrea viram um indivíduo com as mesmas características fornecidas pela vítima, o qual ao ver a viatura empreendeu fuga, pulando o barranco e caindo em uma galeria de água, evadindo; que solicitou apoio de outras viaturas para o cerco e depois de algum tempo conseguiram abordá-lo saindo da mata, próximo à matinha do bosque. Que o indivíduo tentou evadir, jogando uma faca no chão. Identificaram o indivíduo como José Eduardo Silva Câmara, o qual aparentava estar sob efeito de drogas, disse ser da cidade de Araraquara e estava morando na rua; que recolheram a faca. Ao questionarem José Eduardo, este confessou o roubo do telefone celular, alegando que tinha acabado de deixar em uma 'biqueira' onde devia drogas, não querendo indicar o local. Ao colocarem José Eduardo no compartimento de preso, este começou a se debater violentamente, chutando o interior do compartimento, dando cabeçadas, sendo necessário o uso de algemas de pés para contê-lo. Conduziram José Eduardo até o P.S. local e em seguida ao plantão policial, onde solicitaram o comparecimento da vítima. Com a chegada da vítima Vitor Hugo, este reconheceu sem sombra de dúvidas José Eduardo Silva Câmara como sendo o indivíduo que lhe roubou o celular, bem como reconheceu a faca por ele utilizada, momento em que lhe deram voz de prisão. Que após o autuado conversar com o advogado e dizer que estava arrependido, indicou o local onde tinha escondido o celular (mato ao lado da linha férrea), sendo o mesmo recuperado.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Não conhecia o réu. O réu se debateu na viatura, chutando e tentando bater a cabeça. Parecia estar sob efeito de alguma substância.

A testemunha Adilson Cruzeiro dos Santos, ouvida na fase inquisitiva (27/01/2021 - fl. 03), declarou que: "que é policial militar e nesta data estava trabalhando com o sargento Norbiato quando foram comunicados via rádio de um roubo que tinha acabado de ocorrer defronte ao Supermercado Savegnago, nesta cidade; que a vítima seria funcionário do local. Imediatamente foram ao supermercado e em contato com a vítima Vitor Hugo Ferri de Oliveira, o mesmo disse que estava em seu horário de lanche, na calçada do depósito do referido supermercado, quando foi fazer uma ligação; inesperadamente, um indivíduo negro, sem camisa e de bermuda, de posse de uma faca e sob ameaça roubou-lhe o celular marca Motorola; que o assaltante teria tomado sentido ao Bairro Alto. No mesmo instante, saíram em diligências; que ao passarem próximos à linha férrea viram um indivíduo com as mesmas características fornecidas pela vítima, o qual ao ver a viatura empreendeu fuga, pulando o barranco e caindo em uma galeria de água, evadindo; que solicitaram apoio de outras viaturas para o cerco e depois de algum tempo conseguiram abordá-lo, saindo do matagal, próximo à mata do bosque; que o indivíduo tentou evadir, jogando uma faca no chão. Identificaram o indivíduo como sendo José Eduardo Silva Câmara, o qual aparentava estar sob efeito substâncias entorpecentes, disse ser da cidade de Araraquara e estava morando na rua; que recolheram a faca. Ao indagarem José Eduardo, este confessou o roubo do celular, alegando que tinha acabado de deixar em uma 'biqueira' onde devia drogas, não quis indicar o local. Ao colocarem José Eduardo no compartimento de presos, este começou a se debater violentamente, dando cabeçadas e chutando o interior do compartimento, sendo necessário o uso de algemas de pés para contê-lo. Conduziram José Eduardo até o hospital local e em seguida ao plantão policial, onde solicitaram o comparecimento da vítima. Com a chegada da vítima Vitor Hugo, este reconheceu sem sombra de Dúvidas José Eduardo Silva Câmara como sendo o indivíduo que lhe roubou o celular, bem como reconheceu a faca por ele utilizada, momento em que lhe deram voz de prisão. Após o indiciado conversar com o advogado e dizer que estava arrependido, indicou o local onde havia escondido o

telefone celular; foram até a mata ao lado da linha férrea e conseguiram localizar o celular no local indicado.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Não conhecia o réu. O réu indicou a localização exata do aparelho celular da vítima. O réu estava bastante transtornado, dando cabeçada e batendo os ombros na viatura. Ele indicou o celular para o advogado que estava no plantão.

Ao final da instrução, temos que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. O réu confessou a subtração, mas nega o emprego da faca.

No entanto, sua negativa quanto ao emprego da faca não merece crédito, pois contrária à prova dos autos.

A vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, apresentou versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendesse incriminar pessoa inocente, relatando que foi efetivamente ameaçado verbalmente e com o emprego de uma faca para que entregasse o celular ao réu.

A palavra da vítima está em consonância com o relato dos policiais, que encontraram o réu na posse da faca, e merece prevalecer.

Destarte, segundo apurado, na data dos fatos, JOSÉ EDUARDO armou-se com uma faca e passou a caminhar pelas ruas da cidade com a intenção de praticar crime de roubo. Ao avistar a vítima no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua São Lourenço, na posse de seu aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo G7, o réu, agindo com manifesto animus furandi, sacou a faca que portava e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho.

Atemorizada, a vítima entregou o celular.

Ato contínuo, JOSÉ EDUARDO fugiu do local na posse do bem, sentido Bairro Alto. Imediatamente o ofendido correu para o interior do supermercado onde trabalha, comunicou os fatos ao seu gerente, e a Polícia Militar foi acionada.

Durante a realização de diligências os policiais militares localizaram o réu próximo à linha férrea.

Ao avistar os policiais, o réu empreendeu fuga pulando um barranco e caindo em uma galeria de água.

Os policiais, então, conseguiram abordá-lo saindo de uma mata, próximo à Matinha do Bosque e, mais uma vez, JOSÉ EDUARDO tentou fugir e jogou a faca no chão. Todavia, foi abordado.

Durante a abordagem, o réu admitiu a prática do crime aos policiais militares e afirmou que havia deixado o celular em um ponto de venda de entorpecentes.

Ao ser colocado na viatura, passou a se debater violentamente, chutando o compartimento de presos e dando cabeçadas, sendo necessário o uso de algemas de pés para contê-lo.

Na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu JOSÉ EDUARDO, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime.

Interrogado formalmente, o réu admitiu parcialmente a prática do delito.

Consta, por fim, que JOSÉ EDUARDO informou ao advogado que acompanhou sua prisão que havia escondido o aparelho celular no mato, ao lado da linha férrea. O aparelho foi então localizado no local indicado e restituído à vítima.

Portanto, foi devidamente comprovado que o réu, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 17h00, no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua São Lourenço, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo G7, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencente a Vitor Hugo Ferri de Oliveira, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Inexiste indício de que o réu, em razão de seu estado, estivesse privado de sua capacidade de entendimento ou determinação.

Ele praticou atos concatenados, incompatíveis com uma pessoa sem discernimento.

Inicialmente ele abordou a vítima, anunciou o assalto, fez ameaças verbais e com o emprego da faca, realizando a subtração na sequência.

O réu, ao ver a polícia, fugiu. Contudo, foi preso na posse da faca utilizada.

Pretendendo ficar com o celular, o réu, preliminarmente, disse que havia entregado o aparelho em um ponto de tráfico.

Contudo, posteriormente revelou ao seu advogado a localização exata do aparelho. Todas essas condutas demonstram que o réu tem a higidez mental preservada. Inclusive, em juízo, apresentou versão coerente e arguta, tentando ver afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca. O réu também revelou que fugiu ao ver a polícia porque sabia que tinha feito coisa errada.

Diante disso, não há que se falar em inimputabilidade.

Temos, também, que o laudo pericial de fls. 233/237 concluiu tratar-se de pessoa plenamente capaz de entender e se determinar.

Por fim, eventual embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP). Repetindo, não foram demonstrados os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do CP.

Por tudo o que foi exposto, ficam afastadas as teses defensivas.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Assim, fixo a pena no patamar mínimo.

Diante da reincidência e parcial confissão, agravo a pena em apenas 1/6, alcançando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Assim, chega-se à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial, diante da reincidência e do montante da pena, para que ocorra a justa reprovação e prevenção, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu JOSÉ EDUARDO SILVA CÂMARA, qualificado à fl. 15, reincidente, como incurso no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. A pena será cumprida no regime inicial fechado. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado os benefícios da justiça gratuita, se o caso. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 4 de agosto de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA